AMIGOS Alapítvány
(a továbbiakban: az „alapítvány")
Alapító Okirata

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, a változásokat *félkövért dőlt aláhúzott* módon jelölve)

Alulírott alapító felismerve és tapasztalva, hogy a korábbi életkorban elkezdett idegennyelv-elsajátítás rendkívül nagy előnyt jelenthet a gyermeknek, amely megszerzett tapasztalat számukra pozitívan hozzájárulhat a szociális, kulturális és nyelvi és személyiségfejlődésükhöz, az alábbi alapítvány létrehozásával kívánja hatékonyan felhívni a társadalom figyelmét a beteg és nehéz vagy speciális élethelyzetben lévő gyermekek oktatási, képzési nehézségeire, az idegennyelv-tanulás fontosságára, s kíván mindezekben eredményesen részt venni, azokban feladatot vállalni.

A fenti okból a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ***(a továbbiakban: a „Ptk.")*** és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény ***(a továbbiakban: a „Civil tv.")*** alapján működő alapítvány létrehozását határozta el.

1. **Az alapító neve és személyes adatai:**
   Név: Lakos Mária Lujza
   Születési hely és idő: Kiskunhalas, 1959.05.05.
   Anyja neve: Szedmák Lujza
   Adóazonosító jele: 8337261773
   Lakcíme: 2170 Aszód, Baross tér 9.
   (a továbbiakban: az „alapító")

2. **Az alapítvány neve:**
   „Amigos a gyerekekért" Alapítvány

   Az alapítvány rövid neve:
   „Amigos" Alapítvány

3. **Az alapítvány székhelye:**
   8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 14/F.

4. ***Az alapítvány telephelye:***
   Appy-Centrum, Skála Metró Irodaház, 1066 Budapest, Nyugati tér 1. III. emelet

5. ***Az Alapítvány elektronikus kézbesítési címe:***
   irjnekunk@amigosagyerekekert.hu

6. **Az alapítvány időtartama**:
   Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.

7. **Az alapítvány célja:**
   Az alapítvány különös gondot fordít a beteg, hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek idegen-nyelvek oktatásán keresztül történő segítésére, motiválására, felkarolására, felzárkóztató foglalkoztatásukra, társadalomba való beilleszkedésükre. A nyelvi készségek fejlesztése mellett az alapítvány logikai játékokkal, készségfejlesztéssel, kézműves foglalkozásokkal kívánja segíteni a beteg gyerekek gyógyulását, valamint az értelmi, szellemi és lelki fejlődését. Az alapítvány célja, hogy a rendszeres segítségnyújtás eredményeként a gyógyulás szellemi és lelki hátterében biztos támaszt nyújtson a gyerekeknek és a szülőknek, családtagoknak.

   Az alapítvány céljának elérése érdekében az alábbi közhasznú *tevékenységeket* végzi *az alábbiakban meghatározott jogszabályhelyek* alapján:

- feladatainak ellátása érdekében együttműködik kórházpedagógusokkal, ***illetve az egészségügyi intézmények szakszemélyzetével – így különösen logopédusokkal, nővérekkel, gyógytornászokkal, orvosokkal, valamint az érintett gyerekek szüleivel, hozzátartozóival, támogató segítőivel, adott esetben tanáraival***;
- médiában való szereplést, beszélgetést, műsorkészítést kezdeményez, vállal;
- tájékoztató és figyelemfelhívó jellegű plakátokat, szóróanyagokat készít;
- pályázatokon vesz részt a célok megvalósításának elősegítése érdekében;
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével;
- programot dolgoz ki, melyben középpontba helyezi az ***a megbetegedések, a gyógyulás, a megelőzés és az orvosi ellátottság tematikáját***;
- további programok, kampányok, kezdeményezések indítása és támogatás a beteg gyerekek oktatáson keresztül történő gyógyulásának elősegítése érdekében;

Az Alapítvány a további tevékenységeket végzi, *illetve végezheti*:

- elismerést/díjat alapít;
- ***figyelemfelkeltő programokat szervez, valósít meg***;
- céljának elérése végett, annak elősegítésére üzleti tevékenységet folytat, melyből származó eredményét céljaira fordítja az alapítvány;
- Amigos feliratú alakú kitűzőkkel, valamint egyéb Amigos szimbólumokkal ellátott tárgyakat készít, ismertté teszi a motívumot;
- a feladat ellátása érdekében csatlakozó, támogató, szponzoráló cégeket toboroz;
- lehetőséget biztosít arra, hogy az alapítvány programjainak lebonyolításában, cégek, harmadik személyek, egyéb támogatók is részt vegyenek, ezzel részben vagy egészben átvállalva annak anyagi terheit;
- pénzbeli vagy eszközadományt gyűjt beteg gyerekek megsegítésére idegen nyelvre történő oktatás, készségfejlesztés, felzárkózatás céljából;
- az alapítványi célok határon túlon történő megvalósításának érdekében kapcsolatokat épít, helyszínek, lehetőségek felmérése érdekében tanulmányokat készít, bejárást végez;
- előadásokat, tréningeket, eseményeket tart a társadalmi érzékenyítés céljával.

Az alapítvány a fentieken túlmenően, illetve azokat összefoglalva – a fentieket részben megismételve -, az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja, az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan, amely közfeladatok teljesítését az alábbi jogszabályhelyek írják elő:

- ***a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés (1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 144. § (1)-(2) bekezdés);***

- ***népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, intézményrendszer; egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások (1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 35. § (1)-(2) bekezdés);***

- ***egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 4. pont);***

- ***szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8. pont);***

- ***a családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése (2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 2. §, 4. §);***

- ***szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 11).***

Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez és gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

Az alapítvány közhasznú tevékenységeiből más is részesülhet, aki jelentkezik az alapítvány által meghirdetett programok vagy tevékenységek bármelyikére, vagy részt kíván venni azokban, továbbá az is, aki az alapítványt e célból felkeresi. *Az alapítvány tehát nem zárja ki, hanem biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.*

8. **Az *alapítvány* induló vagyona:**
Az alapító által rendelkezésre bocsátott összesen 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint készpénz, amely a bankszámlán kerül elhelyezésre.

Az alapítvány vagyona különféle szervezetek és magánszemélyek adományaiból is növelhető, azzal, hogy az adományt visszavenni nem lehet. Az alapítvány a vagyonának kezelésére kuratóriumot hoz létre, mely elsősorban jogosult az alapítvány vagyonának és pénzének felhasználásáról dönteni. A kuratórium jogosult a programok kidolgozására és a megvalósítására, kivételt képezhetnek a kuratórium döntése alapján, valamely más együttműködő szervnek/szervezetnek átadott program megvalósítása.

9. **Az alapítványi vagyon felhasználása:**

Az alapítvány a jelen létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik. Az alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

Az alapítványnak az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartania.

Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célokban megfogalmazott tevékenységekre egyszeri támogatás formájában, valamint az alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségekre használható fel.

Az alapítvány induló vagyona és annak kamatai, valamint a csatlakozások, és az üzleti tevékenységből szerzett vagyon, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező pénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány teljes összegben csak az alapítvány céljainak elérése érdekében használhatók fel.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az alapítvány által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Az alapítvány díjat ***alapíthat***, amelynek elnevezése Amigos díj. A díj ***– annak megalapítása esetén -*** évente egy alkalommal kerül átadásra a kuratórium által meghatározott kategóriában, jelen alapító okiratban foglaltakkal összhangban, az alapítvány céljával és tevékenységével összefüggésben, a gyerekek gyógyulásának segítéséért és idegen nyelvekre történő oktatásáért végzett áldozatos munkáért. A díjra jelöltek személyére a kuratórium tagjai tesznek javaslatot és a díjazott személyéről határoznak. A díj pénz vagy tárgyi jutalomból áll.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet folytathat, amely azonban nem lehet az alapítvány fő tevékenysége. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet tehát csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, illetve nem gyakorol semmilyen olyan tevékenységet, amely céljait veszélyeztetné.

Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.

Az alapítvány a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

Ha az alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz köti, ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

Az alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

Az alapítvány nem végez befektetési tevékenységet.

Az alapítvány, valamint esetleges jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.

Az alapítvány beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.

Az alapítvány beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

10. **Az alapítvány jellege:**
Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat, ***a csatlakozó a csatlakozással nem válik jogosulttá alapítói jogok gyakorlására***. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan. Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni hozzájárulása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.

11. **Az alapítvány ügyvezető szerve:**
a kuratórium, melynek létszáma ***5*** fő.

Az alapítvány kuratóriumának tagjai:

I. név: ***Forgács-Fábián Sára*** (született: Veszprém, 1993.10.20., leánykori neve: Fábián Sára, anyja neve: Veszelszki Márta, személyi ig. szám: 164168SA, lakcím: 8200 Veszprém, Gyöngyvirág utca 14/F.) a kuratórium elnöke és az alapítvány képviselője

II. név: Veszelszki Márta (született: Körmend, 1965.10.07., leánykori neve: Veszelszki Márta, anyja neve: Csillag Márta, személyi ig. szám: 643334CE, lakcím: 8200 Veszprém, Gyöngyvirág utca 14/F.) kuratóriumi tag

III. név: Fábián József (született: Ózd, 1962.04.14., anyja neve: Nagy Erzsébet, személyi ig. szám: 190976PA, lakcím: 8200 Veszprém, Gyöngyvirág utca 14/F.) kuratóriumi tag

IV. ***név: Rácz Kamilla (született: Debrecen, 1994.04.18., anyja neve: Hájer Márta, személyi ig. szám: 794907TA, lakcím: 4300 Nyírbátor, Császári u. 32.) kuratóriumi tag***

V. ***név: Fehér Balázs (született: Budapest, 1994.10.28, anyja neve: Kádár Gabriella Zsófia, személyi ig. szám: 075025TA, lakcím: 1116 Budapest, Kondorosi út 8/B, B ép. 1 em. 14 a.) kuratóriumi tag***

Forgács-Fábián Sára, Veszelszki Márta és Fábián József kuratóriumi tagokat az alapító határozatlan időre, míg Rácz Kamilla és Fehér Balázs kuratóriumi tagokat 3, azaz három éves, újabb 3, azaz három évvel meghosszabbítható határozott időre jelölte ki. A kuratóriumi tagokat egyebekben az alapító jelöli ki határozott vagy határozatlan időre, amely megbízatás csak indokolt esetben, az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén [Ptk. 3:398. §. (2) bekezdés] vonható vissza az alapító által. A kuratórium tagjai tiszteletdíjban és indokolt esetben költségtérítésben részesülhetnek, valamint a tevékenységek végzésében folytatott személyes közreműködésükért díjazást kaphatnak. A kuratóriumi tag jogviszonyára tekintettel megbízási díjban vagy munkabérben részesülhet.

A költségtérítés tekintetében, az egyedi, elszámolni kívánt kérelmeket – jogcíme indokoltsága és az elszámolni kívánt költség összegszerűsége tekintetében – a kuratórium érdektelen tagja:

a) a kuratórium elnöke tekintetében valamely más tagja,
b) a kuratórium egyéb tagjai tekintetében a kuratórium elnöke
igazolja.

Az alapítvány képviselője, a kuratórium elnöke, *Forgács-Fábián Sára.*

A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: általános és önálló. A kuratórium ***elnökön kívüli tagjainak*** képviseleti joga együttes, ***mégpedig akként, hogy a cégjegyzéshez bármely kettő, a kuratórium elnökén kívüli kuratóriumi tag aláírása szükséges.***

A kuratórium az alapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosíthat. A képviseleti jog gyakorlásának módját, illetve terjedelmét a kuratórium Szervezeti és Működési Szabályzatban jelöli meg.

A kuratóriumi tagok megbízatása csak a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti esetben - vagyis akkor, ha tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti - vonható vissza. A kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszközök alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, jogköre továbbá saját működési rendjének kialakítása.

A kuratóriumi tagság megszűnik:

a) az esetleges határozott idejű kijelölés időtartamának lejártával;
b) a kuratóriumi tagnak az alapító részére benyújtott írásbeli lemondásával;
c) az alapító általi visszahívással;
d) a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
e) a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
f) a kuratóriumi tag halálával;
g) az alapítvány megszűnésével.

Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium ***elnöke*** gyakorolja.

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis. Az alapító és közeli hozzátartozói nem

lehetnek többségben a kuratóriumban. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis. (Ptk. 3:397 § (3) – (4) bek.).

A kuratórium tagja az ügyvezetési tevékenysége során az alapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az alapítvánnyal szemben. Ha a kuratórium tagja kuratóriumi tagságával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a kuratórium tagja az alapítvánnyal egyetemlegesen felel.

A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, valamint évente egy alkalommal tájékoztathatja az alapítót, valamint az alapítványhoz csatlakozókat munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.

A kuratóriumot az elnök ***önállóan*** vagy bármely két kuratóriumi tag ***együttesen*** írásban, igazolható módon hívja össze. ***Bármely kuratóriumi tag kérheti a kuratórium ülésének összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium összehívására jogosult személy vagy személyek kötelesek a kérelem beérkezésétől számított 8, azaz nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségüknek a kuratórium összehívására jogosult személy vagy személyek nem tesznek eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.*** A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. ***A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.*** Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

A kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a meghívót az alapítvány honlapján, illetőleg az alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára kifüggessze.

A kuratórium ülései nyilvánosak***, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható***. A kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor legalább a tagok kétharmada jelen van. ***Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.***

A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. ***Az éves*** beszámoló és a mérleg jóváhagyásáról az általános szabályok szerint dönt.

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján:

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az sem:

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy ***az alapítvány*** terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki ***az alapítványnak*** nem tagja vagy alapítója;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A kuratórium a határozatait az ülésen szóban kihirdeti és az érintettekkel a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli.

A kuratórium köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről (Határozatok Könyve), amelyből a döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható.

A kuratórium tevékenysége, illetve az alapítvány működése során keletkezett iratokba személyazonosságának igazolását és érdekének valószínűsítését követően, - a személyiségi és más alkotmányos jogok tiszteletben tartásával - az alapítvány székhelyén bárki betekinthet. Az iratbetekintést a kuratórium elnöke vagy az általa kijelölt kuratóriumi tag az igény bejelentését követő 8 napon belül az alapítvány székhelyén biztosítja.

Az alapítvány vezető tisztségviselőivel szembeni összeférhetetlenségi és kizáró okok a Ptk. 3:22. §-ban, 3:397. § (3) bekezdésében, 3:397. § (4) bekezdésében, az Ectv. 38. § (1) bekezdésében és a 39. § (1) bekezdésében, valamint a Btk. 61. § (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott rendelkezések.

A kuratórium tagja csak olyan nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet a kuratórium tagja továbbá az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, illetve az eltiltás hatálya alatt az sem, akit olyan foglalkozástól tiltottak el jogerős bírói ítélettel, amely olyan tevékenységre végzésére irányul, amely tevékenységet az alapítvány folytat. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a kuratórium tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. Mindezen túlmenően, nem lehet a kuratórium tagja az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója sem.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az alapítvány kuratóriumának tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki;

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel;

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott; vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki;

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (kuratórium), amelyben az alapító – közvetlenül vagy közvetve – az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat, illetve amelyben az alapító – közvetlenül vagy közvetve – többségben van [2013. évi V. törvény 3:397. §. (3), (4) bekezdés].

A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető, jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, valamint a döntések mellett és ellen szavazók személye név szerinti megjelöléssel. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva.

A jegyzőkönyv tartalmazza továbbá a kuratórium ülésének helyét és időpontját, a kezdési, illetve berekesztési időpont feltüntetésével, tartalmazza továbbá az eredetileg közölt napirendet, a napirend kiegészítése tárgyában tett indítványokat, az elfogadott módosító indítványokat, az elfogadott napirendet és a határozatképességgel kapcsolatos megállapításokat.

A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét a kuratórium, valamennyi ülésének első határozata útján választja meg.

Az emlékeztetőt és a jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az alapítvány iratai között megőrizni, folyamatos kezelését az alapítvány képviselője látja el.

A kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő 8, azaz nyolc belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel.

Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, így példának okáért az alapítvány beszámolójába és az abban foglalt közhasznúsági mellékletébe, az alapítvány székhelyén – az alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet a fentiekben rögzített szabályok figyelembevételével, illetve azokról saját költségére másolatot készíthet.

A kuratórium évente egyszer a http://www.amigosagyerekekert.hu/ című internetes honlapon nyilvánosságra hozza az alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a működés módját, a támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetőek.

Ügyvezető Igazgató

A Kuratórium az Alapítvány adminisztratív (operatív) feladatainak ellátására, az Alapítvány napi ügyvitelére és képviseletére ügyvezető igazgatót nevezhet ki a Ptk. 3:30.§-a alapján, mely szerint a Kuratórium az ügyvezető igazgatónak képviseleti jogot biztosíthat, megjelölve a képviseleti jog gyakorlásának módját, illetőleg terjedelmét. Az ügyvezető igazgató az Alapítvány alkalmazottja.

Az alapítvány szervezetébe tartozik az Amigo-felelős pozíció, amelyet mindenkor a kuratórium által meghatározott számú személy tölt be, a kuratórium által meghatározott feladatokért felelős pozícióban.

Az Amigo-felelősöket a kuratórium választja egyszerű többséggel meghozott határozatával, a kuratórium által meghatározott határozott időtartamra, mely annak lejártakor meghosszabbítható.

Az Amigo-felelős tevékenységét bármely foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban (így különösen munkaviszonyban [egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban], megbízási jogviszonyban, önkéntesként, ösztöndíjas foglalkoztatás keretében stb.) elláthatja, s feladatai ellátásáért a kuratórium döntésének megfelelően részesülhet juttatásban, de akár önkéntesként, juttatás nélkül is eljárhat. Az Amigo-felelősnek nincs képviseleti joga.

12. **Az alapítvány bankszámlája felett rendelkezési joga** *Forgács-Fábián Sárának* önállóan van. Az alapítvány számlája felett rendelkezési joggal *a többi, az elnökön kívüli kuratóriumi tag együttesen rendelkezik, mégpedig akként, hogy ehhez a kuratórium elnökén kívüli bármely két kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges. A 12. pontban meghatározott Amigo-felelős az elnökön kívüli kuratórium taggal azonos jogosultsággal rendelkezik az alapítvány bankszámlája és házipénztára feletti rendelkezési jog tekintetében, azaz az*

alapítvány számlája és házipénztára felett rendelkezési joggal a többi, az elnökön kívüli kuratóriumi taggal együttesen rendelkezik, mégpedig akként, hogy ehhez a kuratórium elnökén kívüli bármely kuratóriumi taggal együttes aláírása szükséges.

A házipénztárra ugyanez vonatkozik.

13. **Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselő-választáson, pártnak tagja nem lehet (2011. évi CLXXV. törvény 34. § (1) d) pontja).**

A alapítvány éves bevétele nem éri el az 50.000.000.- Ft-ot, így az alapító a kuratóriumtól elkülönült felügyelő szervet, a Civil tv. 40. §-a értelmében nem hoz/hozott létre. Amennyiben az éves bevétel a 2011. évi CLXXV. törvény 40. §-ban meghatározott összeget meghaladja, úgy az alapító haladéktalanul intézkedik a felügyelő szerv létrehozásáról.

14. Az alapítvány megszűnésére a ***Ptk.*** 3:348 és 3:403 §§- okban foglalt rendelkezések az irányadók. Az alapítvány esetleges ***jogutód nélküli*** megszűnése esetén, az alapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – hozzájárulása mértékéig az alapítót illeti meg, a további fennmaradó vagyont az alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.
Az alapítvány, a Ptk. 3:48. § (1) bekezdésében foglalt, az alapítvány vonatkozásában releváns általános megszűnési okokon túlmenően megszűnik, ha:

a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg,
b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód, vagy
c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.

Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.

15. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a ***Ptk.*** 3:378-3:404 §§ rendelkezései, a 2011. évi CLXXV. törvény, azaz a ***Civil tv.*** előírásai, valamint a ***2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról, valamint a 350/2011 (XII.30.) kormányrendelet*** rendelkezései szerint kell eljárni.

Az alapítvány **gazdálkodására és a közhasznú tevékenységével kapcsolatos szabályokra a 2011. évi CLXXV. törvény vonatkozik.** ***Az alapítvány*** **oktatási tevékenységére, az azzal kapcsolatos jogokra és kötelességekre a 2011. évi CLXXXVII. törvény és 2011. évi CXC. törvény irányadóak.**

16. Az alapítvány jogi személy. Jelen alapítvány a Veszprémi Törvényszék nyilvántartásba vételével ***jött*** létre. A nyilvántartásba vétel nem tagadható meg, ha az alapító okirat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel. Az alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló végzés jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

17. ***Alulírott alapító igazolom, hogy a 2011. évi CLXXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése alapján jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalomnak.***
Jelen alapító okirat a Veszprémi Törvényszék jogerős végzésével lép hatályba.
Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat módosítás – a jelenleg módosítani kért, részeken kívül – mindenben megegyezik a hatályos, 2018. január 15-én kelt, alapító okirattal.

Az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Kelt: Budapest, 2019. szeptember 12.

.....

Lakos Mária Lujza
Alapító

Készítettem, ellenjegyzem Budapesten, 2019. szeptember 12. napján:

Dr. Kolozsi Rita
ügyvéd

KASZ: 36063427

Dr. KOLOZSI RITA ügyvéd
PARTOS ÉS NOBLET ÜGYVÉDI IRODA
in co-operation with
HOGAN LOVELLS INTERNATIONAL LLP
H-1051 Budapest, Vörösmarty tér 7/8.
Adószám: 18189443-2-41